

4 国家と暴力（2）

2026年度春学期 社会学理論B1

担当：佐藤成基

本日のテーマ

国家と暴力の関係

1. 国家が暴力行使を独占することで何がもたらされるのか
→「文明化」（ノルベルト・エリアスの議論）
2. 現代の国家は暴力をどう行使しているのか →ニクラス・ルーマンの議論
3. 国家と暴力の両義的な関係 →カール・シュミット, ジョルジョ・アガンベンの「例外状況」の概念

国家の暴力独占と法的秩序

- 近代国家が正当な暴力行使を独占すること）（ヴェーバー）
→それがどのような結果をもたらすか（国家の作用）

法に違反した者への処罰を通じて

- 暴力を背景とした法の強制的な執行→法的秩序・治安の維持
（警察・裁判所・監獄の果たす役割）

⇒一般的な議論（ex. トマス・ホッブス）

トマス・ホッブスの社会契約論



- 『リヴァイアサン』（1651年）の社会契約論
 - …「自然状態」＝個人は自分の生存を守る（「自己保存」）ために手段を選ばない→「万人の万人に対する闘争」
 - ⇒「契約」により絶対的権力者（「リヴァイアサン」）に統治を委任→平和の実現，諸個人の生存の保証
- ⇒当時のイギリスの国家（絶対王政）を正当化するための理論的フィクション

ノルベルト・エリアスの歴史社会学

- 『文明化の過程』（1939年→1969年再版・英訳）

→国家による暴力行使の独占が社会に「文明化（civilization）」をもたらす過程についての歴史社会的分析



ノルベルト・エリアス（Norbert Elias, 1887-1990）
ドイツ出身，ユダヤ系の社会学者。
1935年にイギリスに亡命し，その後
イギリス，オランダを中心にして活
動。



「文明化」の過程（概要）

- ・ 中世から18世紀にかけての西欧における国家形成と国家による暴力独占

→ 国家以外の集団・個人における自由な暴力の行使が禁じられる

→ 欲望を自己抑制する習慣・態度の広がり，社交マナーの形成

= 社会の「文明化」（「宮廷社会」の成立）

「文明化」以前（中世の欧州社会）

- 近代国家の欠如→暴力が社会に分散

⇒欲望の充足，紛争の解決のための手段として暴力が日常的に用いられる

・・エリアスからの引用

「略奪・戦闘・人間狩り・狩猟，それらすべてが中世社会では（・・）公然と認められた生活必需品の一部を占めていた。」（エリアス『文明化の過程』上巻374頁）

「家族総出の仇討ち・私闘・近親復讐は，貴族間のみの特例ではなかった。十五世紀の都市も同様に家族間・同族間のそうした戦いで充満していた。市民・貧民・帽子屋・仕立屋・牧人のすべてが，直ちに短刀を手にしたのである。」（同385頁）

中世の戦争と暴力

「両軍の陣地から鬨の声が叫ばれるのを耳にし、主人を失った軍馬が木陰でいなくなのを聞き、『助けて、助けて』という悲鳴が聞かれ、大小の壕に遮られて人々が草原に倒れるのをまのあたりにし、死者が側に飾られた多数の槍で脇腹を突き通されているのを見るときほど、食べたり、飲んだり、眠ったりすることが楽しく思われる時はない。」（中世の詩人ベルトラン・ド・ボルン）



『中世家庭本』 から（15世紀末），騎士たちの村の攻撃

「かれは略奪したり，教会を破壊したり，巡礼者を襲ったり，寡婦や孤児を苦しめながら生涯を送っている。かれは特に無実な人々を不具にすることに楽しみを見出している。サルヲの修道院だけでも，かれが手を切り取り，目の玉をえぐり取った百五十人もの男女がいる。かれの妻もかれに劣らず残忍である。彼女の夫の執行の手伝いをする。哀れな女たちを苦しめることに，彼女は喜びを覚える。女たちの乳房を切り落とさせて，爪をはがさせるので，彼女らは働くこともできなかった。」『文明化の過程』より）



国家の形成過程（中世～18世紀）

国王と他の封建領主との競合→自由に暴力を行使する戦士



戦争による淘汰

強力な領主（国王）による暴力の独占（租税徴収権の独占）



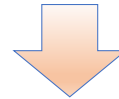
国王の下での「国家」の形成（軍事・徴税を担う専門機関の成立
→常備軍，官僚制）

国家の成立と「文明化」

国家による暴力の独占

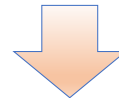


国家以外の集団・個人の暴力使用が禁止（「私闘」の禁止）



「平和の強制」

非暴力的手段での欲望充足，紛争解決



感情の自己抑制

名誉欲・金銭欲

礼儀，社交のマナー；策略，計算

文明化

「絶対主義国家」時代の宮廷社会

17・18世紀の宮廷社会

- 「絶対主義」国家の下で形成された貴族たちの宮廷社会→洗練された貴族の社交マナー（「文明化」）

「競い合いの手段は上品になり，あるいは洗練化される．そして個々の人間は暴力を独占する支配者に依存しているので，その依存が彼に強いる情感表出の抑制度は増大する。」（エリ阿斯『文明化の過程』下巻173頁）



宮廷社会のルール

「宮廷において、なかんずく大規模な絶対主義的宮廷において初めて、ある種の社会ならびにこれから西欧の歴史の中で長い期間にわたってあらゆる変遷を乗り越え、絶えず新たに決定的な役割を演ずるような構造の特性をもったある種の人間関係が形づくられる。大体において肉体的暴力を加えられる恐れのない広い、人間の住む地域の真っ只中にひとつの「上流社会」が形づくられる。(中略) ここで非常に多数の人間が絶えずお互いに依存しながら暮らしている。威信と君寵を求めての競争が発揮する圧力は大きい。順位や君寵をめぐる争いといった「いざこざ」はなくなる。刀が物事を決定する手段としてもはやそんなに大きな役割を果たさなくなると、代わりに出世や社会的成功を言葉でかちとろうという策略や争いが現われる。それは武器によって戦われる場合とは違った性質を要求し、培う。熟慮、より長期的視野に基づく打算、自己抑制、自己の情感の極めて正確な規制、人間についての、情勢全体についての知識、そういったものが社会的に成功する場合に必ず欠かすことのできない前提条件となる。」 (同、393頁)

19世紀：市民社会の文明化

- 一般市民に「洗練された」マナーが普及
…例：ナイフの使い方
- 人々はエチケット・社交のルールに敏感になり，互いに自分の行動を抑制し，コントロールしあう心理的自己抑制装置を内面化する→暴力を振るうこと・暴力を連想させること「無作法」な振る舞い

「戦いにおいて武器を自由に使うことが自由であり，日常茶飯事であるときには，食事の際に他人にナイフを手渡すというちょっとした仕草はあまり大きな意味を持たない。しかし武器の使用がだんだん制限されてくると（中略）ある人が他の人に刃先を相手に向けたままナイフを手渡すということすら不快感を感じさせるものとなる。」（エリ阿斯『文明化の過程』下巻，428頁）

近代社会と国家の暴力　－問い－

これまでの議論

- 国家が正当な暴力行使を独占（ヴェーバー）→社会の「文明化」（互いに暴力の行使を回避する行動様式の共有）（エリアス）

⇒近代国家が暴力を独占する必要があるのか？

・国家が暴力を独占的に管理しなくても、すでに人々は暴力を使わなくなっているのではないか？

・国家統治もまた「文明化」されたのではないか？

近代国家における暴力

- 正当な暴力行使が独占されている近代国家における統治→法律を根拠とした命令（実際に暴力が使われるのは稀）

⇒では、国家の暴力独占なしで統治できるのか？

アメリカの社会学者

- タルコット・パーソンズの権力

→「一般化されたメディア」としての権力

…管理通貨制度の下では貨幣は金属の価値の裏付けなく価値を持つ（貨幣で支払える）→権力も暴力の裏付けなしに行使される（法律に基づく命令として）

近代国家における暴力

—— ニクラス・ルーマンの「権力」論

- ニクラス・ルーマン：複雑な近代社会において暴力を用いた統治は極めて効率が悪い

→ 「コミュニケーションのメディア」としての権力（相手に従うか、従わないかの選択を要求するもの）

ニクラス・ルーマン（Niklas Luhmann, 1927-1998）
ドイツの社会学者。パーソンズの行為システム理論を継承し、独自の社会システム理論を展開した。



- だが、命令に従わない場合に制裁を加えるための最終手段として暴力は確保しておく必要あり（パーソンズとは異なる視点）

近代国家における暴力の使われ方

「[近代社会]のシステム [=国家] は暴力に基づいているのであるが、もはや暴力によってこのシステムをコントロールすることはできない。」（ルーマン『権力』）

→では、国家にとって暴力が持つ意味は？

- 国家による暴力の独占→「暴力が用いられるかもしれない」ということを予測させる→法律による命令の実効性が高まる

⇒通常は暴力は使われない→実際には使用されないことによってその最大の効果を発揮する

権力の「普遍的」基盤としての暴力

- 暴力が行使される可能性→権力の普遍的に有効な基盤としての暴力（…誰に対しても通用する）

→国家が暴力を独占しておくことの意味

「当事者にしてみれば、暴力が用いられるかもしれないという可能性を無視することはできない。そして、支配者の方は、自己の目標を追求するにあたって暴力の適用の可能性から高度の確実性を引き出すことができる。しかも、暴力の使用というこの可能性は、手段としては、特定の目標にも特定の状況にも、また当事者の特定の動機状況にも束縛されないから、ほとんど普遍的に利用することができる。」（ルーマン『権力』98頁）

国家における法と暴力

- 近代的法治国家→法が国家の統治を規制→国家による暴力行使も法によって厳しく規制される
 - ー警察官や軍人の行動→法に逸脱すると厳しく罰せられる

⇔国家は法を破って暴力を用いることができる（為政者が「緊急事態」「非常事態」と判断する場合の「超法規的」な行動）

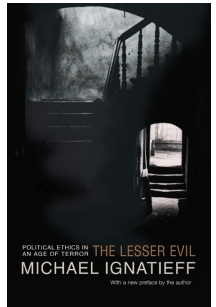
⇒「例外状況（Ausnahmezustand; state of exection）」（カール・シュミット、ジョルジョ・アガンベン）

カール・シュミット（1888-1985）：ドイツの政治学者
ジョルジョ・アガンベン（1942-）：イタリアの哲学者

「例外状況」

- 「例外状況」
 - そこに近代国家の本質を見出す（シュミット、アガンベン）
 - ↔「法の支配（rule of law）」ではなく
 - ..ナチ時代ドイツの強制収容所, 9. 11以後の米国のグアンタナモ収容所やアブグレイブ刑務所→国家による深刻な人権侵害
 - 国家＝「野蛮」？
 - ..それにどう対応すれば良いのか

「より小さな悪」としての暴力？



- 人権や平和を守るための国家の暴力行使は正当化できるのか
→ 「人道的介入」としてのコソボ紛争への介入、「テロとの闘い」としてのイラク攻撃など
例) 「二度とアウシュヴィッツを繰り返してはならない」としてコソボ紛争に軍事介入したドイツ
- 暴力に対する暴力による制裁→「より小さな悪 (the lesser evil)」としての民主主義国家の暴力 (マイケル・イグナチエフの議論)

「テロを打倒するには暴力は必要である。(中略) いったいどうすればデモクラシー諸国は、より大きな悪に屈服せずにより小さな悪 (lesser evil) に頼ることができるのだろうか。(中略) 人生において最も困難なのは善か悪かの選択ではなく、悪がそれ以上の悪かの選択である。(中略) テロリストの脅威に対処する際に私たちが直面しているのは、この種の選択なのである。」 (『許される悪はあるのか?』)

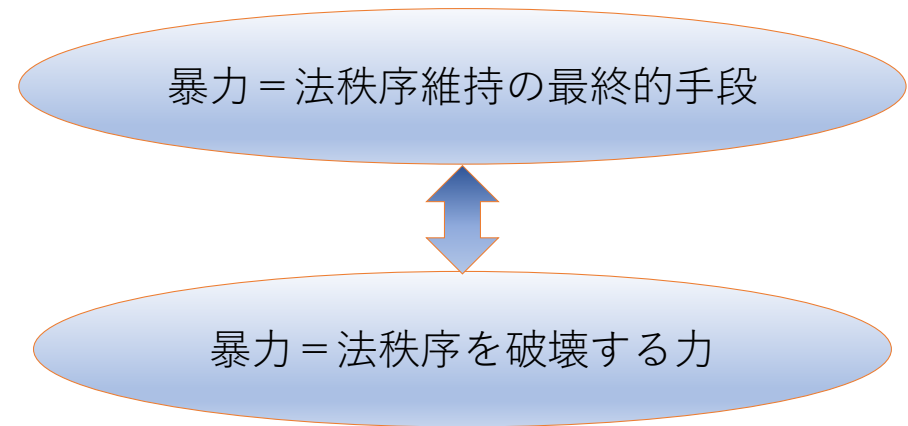
「暴力に対する暴力」は有効か？

- 比較的「弱い」国家に対してか効力がないのではないか
- 民主主義国家もまた暴力によって人権を侵害しているのではないか
- ナイーブすぎないか

ex, 米国がその国家的暴力によって人権侵害を犯した場合, どの国がそれを「制裁」できるのか

国家の持つ暴力の両義性

- 国家の暴力が持つ両義性



- 国家は人権の擁護者であるとともに破壊者でもある

今回の例題

- 1) エリアスの「文明化の過程」について説明せよ。
- 2) ルーマンの権力論における暴力の役割について説明せよ。
- 2) 国家が独占する暴力の両義性について説明せよ。

…理解の確認のために各自でまとめておくこと（提出の必要はない）